CONTRAT PLURIANNUEL DE VENTE ET D'ACHAT DE RAISINS ET DE MOÛTS

CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT

Ce contrat est exclusivement réservé aux achats de raisins et de moûts. Il est soumis aux présentes conditions générales sauf conditions particulières prévues par les parties venant les modifier ou les compléter.

Extrait des articles du 18è accord interprofessionnel triennal de campagne 2025-2028

II.2. Enregistrement des transactions

2.1 Contractualisation écrite obligatoire, dématérialisation et enregistrement

Toutes transactions entre opérateurs du vignoble alsacien, ainsi que tout avenant ou annexes éventuelles, donnent lieu à l'établissement d'un contrat de vente obligatoirement écrit, dématérialisé et enregistré auprès du CIVA. Il comporte au moins les informations figurant sur les contrats type interprofessionnels, intégrés au présent accord.

2.2 Connaissance des transferts et transactions de raisins et de moûts

Le contrat de vente de raisins ou de moûts, qu'il soit annuel ou pluriannuel, doit être établi et signé par voie électronique et enregistré sur la plateforme déclarative du CIVA. Le CIVA adressera à toutes les parties après signature, une copie du contrat revêtu du n° du visa.

III.1 Encadrement des contrats – Dispositions communes à tous les contrats

1.1.1 Proposition préalable du vendeur

Les contrats doivent être précédés d'une proposition préalable du vendeur. Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix, elle prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts. Elle constitue le socle de la négociation entre le vendeur et l'acheteur. Cette proposition contient toutes les clauses minimales prévues dans les contrats types intégrés au présent accord lorsqu'elles sont déjà imposées par le code du commerce ou le CRPM, notamment son article L.631-24 (*) :

I.-Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est conclu sous forme écrite et est régi, dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, par le présent article.

Les clauses minimales de l'article L.631- 24 du code Rural et de la Pêche Maritime sont les suivantes :

La proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit mentionnée au II et le contrat ou l'accord-cadre écrit conclu comportent à minima les clauses relatives :

1° Au prix et aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de ce prix, selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III ;

2° A la quantité totale, à l'origine et à la qualité des produits concernés qui peuvent ou doivent être livrés ;

3° Aux modalités de collecte ou de livraison des produits ;

4° Aux modalités relatives aux procédures et délais de paiement ;

5° A la durée du contrat ou de l'accord-cadre, qui ne peut être inférieure à trois ans ;

6° Aux règles applicables en cas de force majeure ;

7° Au délai de préavis et à l'indemnité éventuellement applicables dans les différents cas de résiliation du contrat. Dans l'hypothèse où la résiliation est motivée par une modification du mode de production, le délai de préavis et l'indemnité éventuellement applicables sont réduits. En cas d'aléa sanitaire ou climatique exceptionnel indépendant de la volonté des parties, aucune pénalité ne peut être imposée à un producteur ne respectant pas les volumes prévus au contrat.

Tout refus ou réserve de l'acheteur portant sur la proposition doit être faite par écrit, motivé et dans un délai raisonnable de 10 jours ouvrés (*).

Le vendeur peut mandater son courtier pour qu'il fasse la proposition préalable en son nom et pour son compte. Dans ce cas, le mandat doit être écrit.

La proposition préalable du vendeur, ou son mandat au courtier accompagné de la proposition préalable faite en son nom, est annexé au présent contrat.

1.1.2 Durée du contrat

Les contrats pluriannuels ont une durée minimale de 3 ans, sans renouvellement par tacite reconduction (*).

Les contrats annuels sont conclus pour une durée annuelle et ne sont pas reconduits pas par tacite reconduction. Le contrat entre en vigueur à compter de sa signature par toutes les parties et prend fin dès lors que son objet est réalisé, soit après la livraison et le complet paiement du prix.

1.1.3 Clause de prix

Conformément à l'article L. 631-24 du Code rural et de la pêche maritime, la proposition préalable ainsi que le contrat doivent indiquer les clauses relatives au prix et aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de ce prix, selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs (relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts ; aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l'acheteur et à l'évolution de ces prix ; et aux quantités, à la composition, à la qualité, à l'origine et à la traçabilité des produits ou au respect d'un cahier des charges).

1.1.4 Mandat de facturation

Compte tenu de la spécificité des livraisons et des modalités de paiement des raisins, des moûts de Crémant, des vins en vrac voire des bouteilles, le vendeur peut donner mandat à l'acheteur ou au représentant du vendeur mandaté d'établir en son nom et pour son compte, les bordereaux récapitulatifs de règlement ou factures suivant les modalités convenues entre les parties dans le mandat.

1.1.5 Clause de réserve de propriété (*)

Le transfert de propriété s'effectue selon le droit commun de la vente sauf clause de réserve de propriété librement décidée par les parties au contrat. La clause de réserve de propriété est facultative, elle doit faire l'objet d'une acceptation écrite des parties.

Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoire. L'acheteur acquiert la propriété des produits au fur et à mesure des paiements, et à proportion de ceux-ci par rapport au prix intégralement dû. Ces produits ne peuvent donc pas être vendus ou cédés que proportionnellement au paiement du prix payé par lui.

L'acheteur peut, dans le cadre de son activité normale, utiliser les produits livrés avant leur paiement intégral.

Les vins issus des raisins ou des moûts livrés sont réputés de même nature, de même espèce et de même qualité que les produits livrés. Les vins sont ainsi soumis à la réserve de propriété pour garantir les droits du vendeur. L'acheteur peut, également, utiliser ces vins avant leur paiement intégral, notamment dans le cadre d'assemblage. Dans ce cas, le vendeur reste propriétaire des produits tels qu'ils ont été utilisés à concurrence du volume de ses produits ayant servi, notamment à l'assemblage, et à proportion du prix restant dû.

En cas de non-paiement total ou partiel du prix et de ses accessoires à l'échéance convenue pour quelque cause que ce soit, le vendeur est autorisé par l'acquéreur à faire procéder à un inventaire de l'ensemble des marchandises lui appartenant, en se faisant assister d'un commissaire de justice.

L'acheteur s'engage à conserver les produits soumis à la réserve de propriété dans un état sain et marchand. Il doit assurer ces produits contre tous les risques auprès d'une compagnie d'assurance et avertir celle-ci qu'en cas de sinistre le vendeur est subrogé dans tous les droits que l'acheteur pourrait avoir vis-à-vis de lui.

1.1.6 Force majeure (*)

Les parties ne sauraient être tenues responsables de l'inexécution de leurs obligations respectives si elle est due à un cas de force majeure, conformément aux dispositions de l'article 1218 du Code civil. L'exécution des obligations est suspendue pendant la durée de la force majeure et est reprise si les effets de la cause de non-exécution prennent fin.

1.1.7 Résiliation, délai de préavis et indemnités applicables

A l'exception des cas prévus expressément dans le contrat, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, le contrat sera résilié de plein droit. Le délai de préavis commencera à courir à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception.

Les indemnités applicables en cas de résiliation du contrat ne peuvent pas être supérieures au montant du préjudice réellement subi et prouvé par la partie demanderesse.

Si la résiliation se justifie par la modification du mode de production, le délai de préavis ainsi que l'indemnité éventuellement attachés sont minorés.

En cas d'aléa sanitaire ou climatique exceptionnel indépendant de la volonté des parties, aucune pénalité ne peut être imposée au producteur ne respectant pas les volumes prévus au contrat.

1.1.8 Décalage entre un contrat pluriannuel et l'accord triennal

Si un contrat triennal est signé sur une périodicité différente de celle du présent accord interprofessionnel triennal, les parties mettront à jour leurs relations contractuelles au regard des dispositions en vigueur. Toute évolution des accords interprofessionnels doit être prise en considération par voie d'avenant au contrat pluriannuel convenu entre les parties. En cas d'évolution des dispositions du présent accord interprofessionnel, le CIVA procèdera sans délai à la mise à jour des contrats types dématérialisés.

(*) Non étendu

1.1.9 Transactions par l'intermédiaire d'un courtier

Le courtier est tenu de présenter les affaires à conclure avec précision et exactitude. Il doit garantir à chaque partie l'identité de l'autre ; cela implique une certaine prudence, surtout dans le cadre de contacts où les moyens actuels de communication peuvent donner l'apparence de réalité de l'existence d'une société commerciale. Il doit veiller à la solvabilité, à la capacité juridique de la contrepartie qu'il propose. Dans son rôle d'intermédiaire, il doit conseiller, éclairer et suivre ses partenaires au-delà de la signature du bordereau. Aussi, incombe-t-il au courtier, après avoir sélectionné les qualités de vin en fonction des désirs de l'acheteur, de former des prix, d'aider à l'établissement des contrats, de surveiller les vins jusqu'à la livraison, de jouer un rôle de conciliateur en cas de litige naissant.
Le courtier répond des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa profession, du préjudice qu'il a pu causer. Cette responsabilité sanctionne le non-respect des obligations auxquelles est tenu le courtier dans le cadre de sa mission.
Préalablement à la vente, le courtier justifie auprès de deux parties de disposer d'une assurance de responsabilité professionnelle.
A défaut du respect de ces obligations, il engagera sa responsabilité envers la ou les parties lésées. Les frais de courtage et leur prise en charge sont définis dans le contrat, ils ne peuvent pas excéder plus de 1% (*) pour la part prise en charge par le vendeur.

III.2. Dispositions spécifiques aux contrats de vente de raisins et moûts

2..1 Obligation des parties

Quantité et qualité de la livraison
Le vendeur s'engage à vendre la totalité des raisins et moûts provenant des parcelles dont la liste est établie entre les parties. Le vendeur certifie, lors de la signature du contrat, avoir produit des raisins conformément aux règles du cahier des charges de production de l'AOC Alsace, Alsace Grand cru ou Crémant d'Alsace et exempts de tout défaut.
L'acheteur s'engage à établir un calendrier de collecte des raisins en concertation avec le vendeur et à lui faire parvenir par écrit les dates précises de ses apports. La collecte des raisins peut être réalisée par un tiers qui, dans ce cas, doit disposer d'un mandat écrit de l'acheteur lui précisant le périmètre de son champ d'action.
Le contrat étant signé sur la base d'un apport en surface lors de la vendange, il sera remis au vendeur, pour chaque livraison ou apport contractualisé, une attestation écrite de pesage mentionnant le nom du vendeur, le cépage, le poids net et la richesse en sucre des raisins.
Les objections au sujet du poids, de la richesse en sucre ou des critères de qualité définis dans le contrat doivent obligatoirement être faites avant le chargement du pressoir.
L'acceptation de l'attestation de pesage par le vendeur équivaut à son accord total pour le cépage, le poids et le degré.
Vendeurs et acheteurs sont libres de convenir d'exigences qualitatives spécifiques, dans la limite du respect du Cahier des Charges ou des décisions annuelles validées par l'INAO. En leur absence, seules ces dernières s'appliquent dans l'exécution du contrat.
En cas de non-conformité du produit, il est interdit pour l'acheteur de retourner, au-delà d'un délai de 12 heures, les produits qui ont été acceptés lors du contrôle effectué au quai de déchargement aux vendeurs.

Les parcelles engagées, prix et clauses de révision du prix
Le contrat stipule pour chaque année d'engagement, la liste des parcelles concernées avec les informations suivantes :

- Appellation
- Cépage
- N° Section et N° de parcelle (+ copie du CVI)
- Commune
- Surface
- Prix tel que précisé à l'article 1.1.3. de l'accord interprofessionnel 2025-2028 et montant des primes éventuelles, pour chaque cépage

Garantie de paiement et exigibilité du paiement
L'acheteur s'engage à disposer pendant toute la durée de l'exécution du contrat, des capacités d'honorer le paiement des produits livrés en exécution du contrat.

Cette preuve sera fournie par un engagement de couverture bancaire ou par des garanties couvrant le montant dû. La demande de garantie de paiement est faite par un écrit un mois avant l'ouverture de la vendange considérée.

2.2 Spécificités des contrats pluriannuels de raisins et moûts

Obligation de paiement
L'acheteur s'engage à acquérir et payer l'ensemble des raisins et moûts livrés en exécution du contrat. Pour chaque année du contrat, les conditions du contrat-cadre sont reprises à l'identique à l'exception du prix et de la réserve de propriété. Le prix est révisé selon la clause de révision automatique précisée dans la partie 1.1.3. Les indicateurs ainsi que la méthode de calcul du prix, basé sur ces indicateurs resteront les mêmes sur l'ensemble de la période contractualisée.

Confirmation des surfaces et des prix (*)
En première année, les surfaces et prix sont définis au plus tard la veille du 1er apport.
A la fin de chaque période annuelle, les surfaces contractualisées seront confirmées par écrit par les deux parties et ceci au plus tard le 1er juillet. A défaut d'un écrit au 15 juillet de chaque période annuelle, la surface de l'année précédente est reconduite. L'absence d'écrit de l'une des parties peut faire l'objet d'un cas de résiliation s'il est convenu dans le contrat-cadre.
Chaque année, les prix doivent être révisés avant le 31 juillet.

Résiliation, délai de préavis et indemnités applicables
A l'exception des cas prévus expressément dans le contrat, le contrat pluriannuel de raisins et moûts ne peut pas être résilié par l'une ou l'autre des parties pendant la durée d'engagement du contrat. En cas de résiliation par l'une ou l'autre des parties durant la période engagée des indemnités à hauteur du préjudice réellement subi et justifié pourront être réclamées. La méthode de calcul du préjudice devra être clairement précisé dans le contrat signé entre les deux parties.

Dispositions diverses :

Application de l'accord interprofessionnel
L'accord interprofessionnel s'impose aux parties.
Règlement des litiges
Si un différend intervient au sujet de la présente transaction, le tribunal compétent sera celui du lieu du domicile du défendeur.
Confidentialité des données
Ce contrat destiné au CIVA conservera un caractère confidentiel. Pour son exploitation, le CIVA est soumis au secret professionnel.

(*) Non étendu